

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Práctica 1

Alfredo Avila Escobar - 1299876

Parra del Castillo Rodrigo - 1299232

Rosales Quiñones Fernando - 129940

9 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026

Resumen

En la presente práctica se realizó el análisis del proceso de protección de propiedad intelectual para una Startup tecnológica, abordando tanto el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como el registro de programa de computación ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Se llevó a cabo la búsqueda de antecedentes marcarios, el análisis de posibles grados de confusión, la revisión de formatos oficiales y requisitos técnicos para el registro de software, así como la identificación de costos y vigencias legales. Además, se examinó el procedimiento de pago mediante la plataforma e5cinco y se elaboró un cuadro comparativo entre ambos organismos para comprender sus diferencias en objeto de protección, fundamento legal y duración de derechos.

ÍNDICE

	Páginas
INTRODUCCIÓN	1
I. REGISTRO DE MARCA (PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD COMERCIAL)	2
II. REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTACIÓN (PROTECCIÓN DEL CÓDIGO)	5
III. GESTIÓN DE PAGOS e5cinco	9
IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	10
A. CUADRO COMPARATIVO: PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IMPI VS INDAUTOR)	10
B. ANÁLISIS TÉCNICO	10
CONCLUSIONES	11
REFERENCIAS	11

INTRODUCCIÓN

La protección de la propiedad intelectual constituye un elemento fundamental dentro del desarrollo de proyectos tecnológicos y emprendimientos digitales, ya que permite salvaguardar tanto la identidad comercial como los activos intangibles derivados del trabajo creativo y técnico. En el contexto de una Startup de base tecnológica, resulta indispensable proteger la marca que identifica el producto en el mercado y, simultáneamente, el código fuente que materializa la solución informática desarrollada.

En esta práctica se analizaron los procedimientos oficiales para el registro de marca ante el IMPI y el registro de programa de computación ante INDAUTOR, considerando los aspectos jurídicos, técnicos y económicos involucrados. Asimismo, se evaluó la importancia de la correcta documentación del software, el análisis de posibles conflictos marcarios y la gestión adecuada de pagos gubernamentales, con el propósito de comprender integralmente el proceso de protección legal en México.

I. REGISTRO DE MARCA (PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD COMERCIAL)

Ingresamos al sitio oficial de búsqueda de marcas registrada de MARCIA del IMPE.

<https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick>

Filtramos las solicitudes por texto similar o idéntico al nuestro.

The screenshot shows the MARCIA search interface. At the top, there's a navigation bar with links: Nueva búsqueda, Tus favoritos, Historial de Búsqueda (with a red badge '13'), Términos y Condiciones, Tu cuenta PASE, and Es. Below this is a banner for MARCIA, inteligencia artificial para marcas, with the text: ¡Descubre si la marca que quieres registrar ya existe o es similar a otra! The main search area has a text input field with the placeholder 'Escriba el nombre de la marca que quiere buscar'. To the right of this field is a dropdown menu with two options: 'Texto Idéntico' (highlighted in green) and 'Texto Similar'. To the right of the dropdown is a button with a plus icon. Below the text input field are several filter sections: 'Clase de Niza', 'Códigos de Viena', 'Estatus' (a dropdown menu), 'Elige una fecha' (a dropdown menu), 'Desde' (a date input field), 'A' (a date input field), 'Selecciona titular/apoderado' (a dropdown menu), 'Nombre' (a text input field), 'Selecciona el tipo de solicitud' (a dropdown menu), 'Selecciona el tipo de marca no tradicional' (a dropdown menu), 'Indica tu producto o servicio' (a text input field), and 'Elige # de expediente o registro' (a dropdown menu) next to a text input field labeled 'captura el número'. At the bottom right, there are two buttons: 'Borrar' (red) and 'Buscar' (dark green).

Además, aplicamos las clases de Niza correspondientes a productos de software y/o tecnológicos.

Clase 9	Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.
Clase 42	Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.

Realizamos nuestra búsqueda

[Nueva búsqueda](#)[Tus favoritos](#)[Historial de Búsqueda](#)[Términos y Condiciones](#)[Tu cuenta PASE](#)[Es](#)

Marca (Texto Similar)
RodWare
Clase de Niza
9 42

Filtrar búsqueda

Estatus

☐ Registrada 28
☐ En Trámite 8

Clases de Niza

☐ 9 19
☐ 21 1
☐ 42 17

Códigos de Viena

☐ 27.05.01 8
☐ 27.05.17 8
☐ 27.05.05 7
☐ 27.05.11 4

36 Resultados

Exportar

< 1 >

	Número de expediente	Imagen	Marca	Tipo de Solicitud	Titular	Estatus
1	3434532		RODWARE	REGISTRO DE MARCA	RODWARE CORPORATION	En Trámite
2	1729031		RADWARE	REGISTRO DE MARCA	RADWARE LTD.	Registrada
3	322410		PROWARE	REGISTRO DE MARCA	GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.	Registrada
4	2212892		BOTWARE	REGISTRO DE MARCA	JORGE ANDRES LOZANO VILLARREAL	Registrada
5	226755		IDWARE	REGISTRO DE MARCA	POLAROID CORPORATION	Registrada
6	2715682		QROWARE	REGISTRO DE MARCA	GUILLERMO GERARDO UGALDE VERGARA	En Trámite
7	3327331		FOXWARE	REGISTRO DE MARCA	JUAN ESTEBAN MARROQUIN BARBA	Registrada
8	1372414		CODEWARE	REGISTRO DE MARCA	CODEWARE, INC.	Registrada
9	2232286		COMWARE	REGISTRO DE MARCA	CTI TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV	En Trámite

[Nueva búsqueda](#)[Tus favoritos](#)[Historial de Búsqueda](#)[Términos y Condiciones](#)[Tu cuenta PASE](#)[Es](#)

Ressona

Filtrar búsqueda

No hay resultados. Considera realizar una nueva búsqueda con otros criterios.



IMPI

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



MARCia

Inteligencia artificial para marcas

Nueva búsqueda

Tus favoritos

Historial de Búsqueda²

Términos y Condiciones

Tu cuenta PASE

Es -

appy

5 Resultados

Exportar

<

1

>

Filtrar búsqueda

Estatus

☐ Registrada
 3

☐ En Trámite
 2

Clases de Niza

☐ 25
 1

☐ 35
 1

☐ 37
 1

☐ 42
 2

Códigos de Viena

☐ 27.05.01
 3

☐ 27.05.05
 3

☐ 01.15.15
 1

☐ 07.01.08
 1

	Número de expediente	Imagen	Marca	Tipo de Solicitud	Titular	Estatus
1	1390367	APPY	APPY	REGISTRO DE MARCA	ELECTRONIC SYSTEMS DESIGN S.A. DE C.V.	En Trámite
2	1691823		APPY	REGISTRO DE MARCA	ALAN CESAR RUIZ SALGADO	Registrada
3	638661	APPY RILA	APPY RILA	REGISTRO DE MARCA	ANDRES LOPEZ RIOS	Registrada
4	2325581		APPY HOUSE	REGISTRO DE MARCA	JUAN ANTONIO SALAZAR QUINTERO	Registrada
5	1816000		APPY2GO	REGISTRO DE MARCA	JORGE ALBERTO CHARLES COLL	En Trámite

<

1

>

Como se puede observar, en las búsquedas que realizamos el resultado es variado, mientras que en unas son muy similares como tal no están, en otra directamente no se encuentra nada y en la última si hay una coincidencia directa.

Ahora, con respecto al análisis de grados de confusión, existe una asimilación o posible correlación a otras marcas debido a que, al menos en la teoría, el logo de la marca, es, y se deriva completamente de el nombre, la tipografía buscada para la marca a crear, así como la fonética de la marca y, la escritura similar, sí, puede en cierto punto, afectar a la confusión, sin embargo, en lo que se diferencia la marca analizada, en este caso “Ressona”, de, resultados similares como “Resona/Resuena” etc, se deriva en la composición única respecto a diseño con marcas similares, a continuación, un ejemplo adjunto de cómo se plantea la marca a registrar, vs las marcas ya registradas:

Ressona (marca a registrar), en este caso, es un logotipo tipo monograma, en el cual, solo unas cuantas letras del nombre real están implementadas en el logo establecido:



IMPI

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



MARCia

Inteligencia artificial para marcas

Nueva búsqueda

Tus favoritos

Historial de Búsqueda¹

Términos y Condiciones

Tu cuenta PASE

Es -

Marca (Texto Similar)

Ressona

543 / 669 resultados filtrados devueltos

<

1

2

3

4

5

>

1

Filtrar búsqueda

Estatus

☒ Registrada
 543

☐ En Trámite
 126

Clases de Niza

☐ 1
 19

☐ 2
 19

☐ 3
 139

☐ 4
 6

Códigos de Viena

☐ 27.05.17
 134

☐ 27.05.05
 121

☐ 27.05.10
 79

☐ 27.05.01
 72

RESON8 912882	Move with reason. 2769948	Resona 1949694	Resona 2495621
 2757451	RESSACA 400420	FRESHONA 910582	VESTONA 1183291
REYSANA 1551690	MESSANA 1734150	 2166655	RESTANA 1032091
 2802447	RECRONA 792871	RELTONA 1304973	 1632722
IFASONA 		VIAPET 	

4

En cambio, si vemos a las marcas registradas y, su respectivo logo:

Así, es como logramos diferenciar claramente una de otras, el logo representa una identidad muy diferente a la que se plantean en los ya registrados.

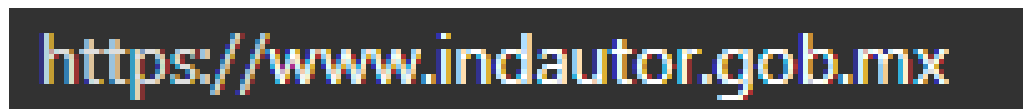
Costo de registro (IMPI):

En base a las tarifas que ofrece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el costo por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca es de \$2,695.18

14 a	Por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca, aviso comercial o nombre comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título;	\$2,695.18
------	---	------------

II. REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTACIÓN (PROTECCIÓN DEL CÓDIGO)

Ingresamos al sitio de INDAUTOR.



Buscamos el formato de registro de obra en Trámites > Registro de Obra

 > Trámite

Registro de Obra literaria o artística

¿Quieres inscribir tu obra literaria o artística, videograma, fonograma o edición de libro? Acude al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) para obtener el registro de tu obra literaria o artística, videograma, fonograma o edición de libro, para seguridad jurídica como autor y/o titular de los derechos patrimoniales y de derechos conexos.

Hasta abajo de la página encontraremos el formato.

Formatos para descargar



- Solicitud de Registro de Obra RPDA-01
- Solicitud de Registro de Obra (Hoja Adjunta) Seudónimo / Coautor / Titular del Derecho Patrimonial de la Obra / Editor / Productor RPDA-01-A1
- Solicitud de Registro de Obra (Hoja Adjunta de Obras) RPDA-01-A2
- Solicitud de Registro de Derechos Conexos (Solicitud específica para Videograma, Fonograma o Edición de Libro) RPDA-02
- Solicitud de Registro de Obra (Hoja Adjunta para Fonograma) RPDA-02-A1

El formato es el siguiente:

gob.mx

Instituto Nacional del Derecho de Autor

Dirección del Registro Público del Derecho de Autor

RPDA-01

Solicitud de Registro de Obra

Homoclave del formato

RPDA-01

Número de trámite

Fecha de publicación del formato en el DOF

26 | 01 | 2022

Fecha de la solicitud

DD | MM | AAAA

Instrucciones: Deberá llenar a máquina o con letra de molde legible, sin tachaduras o enmendaduras.

☐ Datos del Autor
☐ Seudónimo

Datos Generales

CURP (Opcional):
RFC:
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Sexo:
Fecha de nacimiento: DD | MM | AAAA
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad (Opcional):
Porcentaje (%) y tipo de participación: %
Teléfono (Opcional):
Extensión (Opcional):
Teléfono móvil (Opcional):
Correo electrónico (Opcional):

Domicilio Legal o Particular

Código postal:
Calle:
Número exterior:
Número interior:
Colonia:
Municipio o Alcaldía:
Estado:
País:

INDAUTOR-01-001

En caso de ser más de un autor presentar la hoja adjunta DDPA-01-A1

¿El Titular es el mismo Autor? ☐ Sí (Omita los datos) ☐ No (Señale los datos)

Titular del Derecho Patrimonial de la Obra

Datos Generales	Domicilio Legal o Particular
CURP (Opcional):	Código postal:
RFC:	Calle:
Nombre(s):	Número exterior: Número interior:
Primer apellido:	Colonia:
Segundo apellido:	Municipio o Alcaldía:
Sexo:	Estado:
Fecha de nacimiento: DD MM AAAA	País:
Lugar de nacimiento:	
Nacionalidad (Opcional):	
Porcentaje (%) y tipo de participación: %, %	
Teléfono (Opcional):	
Extensión (Opcional):	
Teléfono móvil (Opcional):	
Correo electrónico (Opcional):	

INDAUTOR-01-001

Representante Legal

Datos Generales	Domicilio Legal
CURP (Opcional):	Código postal:
RFC:	Calle:
Nombre(s):	Número exterior: Número interior:
Primer apellido:	Colonia:
Segundo apellido:	Municipio o Alcaldía:
Teléfono (Opcional):	Estado:
Extensión (Opcional):	País:
Teléfono móvil (Opcional):	
Correo electrónico (Opcional):	
¿A quién representa?:	

Persona para recibir notificaciones (Gestor)

Datos Generales	
CURP (Opcional):	Nombre(s):
RFC (Opcional):	Primer apellido:
	Segundo apellido:

Datos de la Obra	
Título:	
Síntesis:	

INDAUTOR-01-001

Rama			
(Señale solo una opción, salvo en el caso de compilaciones)			
☐ Literaria	☐ Pictórica	☐ Historieta	☐ Programa de televisión
☐ Musical con letra	☐ Dibujo	☐ Arquitectónica	☐ Programa de cómputo
☐ Musical sin letra	☐ Escultórica	☐ Cinematográfica	☐ Fotográfica
☐ Dramática	☐ De carácter plástico	☐ Audiovisual	☐ Arte aplicado
☐ Danza	☐ Caricatura	☐ Programa de radio	☐ Base de datos
¿Se ha dado a conocer? ☐ No ☐ Sí		Fecha: DD MM AAAA	☐ Es primigenia ☐ Es derivada
En caso de ser derivada, señale de qué tipo y los datos de la obra primigenia (Señale solo una opción)			
☐ Ampliación	☐ Arreglo	☐ Adaptación	☐ Compilación
☐ Traducción	☐ Compendio	☐ Paráfrasis	☐ Colección
Título:			
Autor:			
En caso de ser más de una obra primigenia, solicitar la hoja adjunta RPDA-01-A2			
Señale con una X los documentos que se acompañan			
☐ Documento que acredite la existencia de la persona moral. Especifique: Número: Fecha: DD MM AAAA			
☐ Documento que acredite la personalidad del representante legal. Especifique: Número: Fecha: DD MM AAAA			
☐ Copia de la identificación oficial del mandante, mandatario y testigos (Solo en caso de que se presente carta poder).			
☐ Comprobante de pago de derechos.			
☐ Traducción al español de los documentos que se acompañan en idioma distinto.			
☐ Dos ejemplares de la obra (Idénticos).			
☐ Documento mediante el cual acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra (Original). Especifique: Número: Fecha: DD MM AAAA			
☐ Sobre cerrado con los datos de identificación del autor (solo en caso de ser una obra escrita bajo seudónimo).			
Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas que incurre quien declara con falsedad, manifiesto que son ciertos los datos anotados en esta solicitud y que no omito información alguna al respecto.			
Se hace de su conocimiento que todos los datos personales recabados para la realización del presente trámite se encuentran protegidos de conformidad con lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que puede consultar nuestros avisos de privacidad en el siguiente vínculo: https://indautor.gob.mx/avisos-de-privacidad.php		Nombre y firma del Solicitante o Representante Legal 	
Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, hecha la inscripción, el interesado contará con un término de 30 días para reclamar la entrega del certificado y agotado este término deberá solicitar su entrega extemporánea, a través del trámite de Antecedentes Registrales.			
INDAUTOR-01-001			

Como análisis de este formato debemos destacar que el lenguaje de programación se debe de especificar dentro los campos descriptivos o bien los de síntesis de la obra en el formulario.

En dado caso que se quiera señalar si la obra es derivada (es decir, un fork o una update) o una obra primigenia, el formato tiene casilla de selección específicas para esto.

Por otro lado, el ejemplar de la obra debe consistir en la documentación técnica que permita identificar plenamente la creación ante el instituto, y si, como dato “curioso” INDAUTOR establece que solo se deben de presentar las primeras 10 y últimas hojas del código fuente impresas, así se quita la necesidad de entregar el archivo ejecutable o el repositorio completo.

III. GESTIÓN DE PAGOS e5cinco

Para la Generación de Hoja de Ayuda, se debe ingresar al portal de pagos e5cinco del Gobierno Federal con el fin de emitir el documento necesario para el depósito bancario.

En la Búsqueda de Claves, es indispensable localizar y seleccionar la clave de pago correspondiente al Registro de programa de computación, asegurando que el recurso se destine correctamente a la protección del código fuente.

Para el Cálculo de Inversión, se realiza la suma del costo por el estudio de solicitud de marca ante el IMPI (aproximadamente entre \$2,800 y \$3,200 MXN) y el costo del registro de obra ante INDAUTOR, obteniendo así el presupuesto total para la protección legal de una Startup.

Consulta de Solicitudes

[Inicio](#) > [Solicitudes de inscripción](#) > **Consulta de Solicitudes** > **FOLIO**

Información	Autor/Seudónimo	Titulares	Representante Legal
Datos de la Obra	Documentos que se acompañan	Documentos de Titulares	
Documentos de Seudónimos	Resumen		

IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A. CUADRO COMPARATIVO: PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IMPI VS INDAUTOR)

Trámite IMPI (Marca)	IMPI-00-001 (Solicitud de Registro de Marca, Marca Colectiva, de Certificación, Aviso o Nombre Comercial)	\$2,695.18 (Monto total por el estudio de solicitud hasta la conclusión del trámite)	10 años (Contados a partir de la fecha de otorgamiento y renovables por periodos iguales de forma indefinida)	Protege la identidad comercial (nombre, logotipo, fonética y diseño) para evitar que otros competidores generen confusión en el mercado dentro de su misma clase.
Trámite INDAUTOR (Software)	RPDA-01 (Solicitud de Registro de Obra - Rama: Programa de Computación)	\$310.00 (Pago realizado mediante el esquema de hoja de ayuda e5cinco)	Vida del autor + 100 años (No requiere renovaciones periódicas y protege la obra durante un siglo tras el fallecimiento)	Protege el código fuente como una obra literaria, resguardando la expresión creativa, arquitectura lógica y secuencia de instrucciones escritas por el programador.

B. ANÁLISIS TÉCNICO

¿Por qué es importante registrar las primeras y últimas 10 hojas del código y no el archivo.exe o el repositorio completo? (Basado en la guía de INDAUTOR).

De acuerdo con el marco jurídico del INDAUTOR y la Ley Federal del Derecho de Autor, el software se registra bajo la categoría de obra literaria porque la protección legal recae estrictamente sobre el código fuente, que es la expresión creativa y el lenguaje original escrito por el programador, y no sobre el archivo ejecutable o

punto exe, el cual es solo un resultado técnico ininteligible para la autoridad que no permite verificar la autoría. Por esta razón, la entrega de las diez primeras y diez últimas hojas del código constituye la evidencia documental definitiva para identificar la arquitectura y la secuencia lógica de la obra sin exponer necesariamente la totalidad de los secretos industriales, facilitando que un perito pueda cotejar estas muestras en caso de controversia legal, aunque en la actualidad este proceso se ha modernizado a través de la plataforma digital INDARELÍN, la cual permite subir un archivo comprimido de hasta 500 MB que puede contener la totalidad del código fuente o los manuales técnicos para ofrecer una mayor certeza jurídica y un respaldo digital completo de la propiedad intelectual ante el Estado.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la práctica permitió comprender que la protección de la propiedad intelectual en proyectos tecnológicos debe abordarse desde una perspectiva integral que contemple tanto la identidad comercial como la obra intelectual que da soporte al producto. El registro de marca ante el IMPI protege los elementos distintivos que posicionan a la empresa en el mercado, evitando confusión entre competidores y garantizando exclusividad por periodos renovables de diez años.

Por su parte, el registro de programa de computación ante INDAUTOR protege el código fuente como obra literaria, otorgando una protección que se extiende durante la vida del autor más cien años, lo que representa una garantía jurídica de largo plazo. Se identificó que la entrega de las primeras y últimas hojas del código cumple una función probatoria suficiente para acreditar autoría sin comprometer totalmente los secretos industriales.

Finalmente, se concluye que la correcta gestión de ambos registros representa una inversión estratégica para cualquier emprendimiento tecnológico, ya que fortalece la seguridad jurídica del proyecto, incrementa su valor comercial y previene posibles controversias legales futuras.

REFERENCIAS

Búsqueda rápida | MARCia. (n.d.). <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick>

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (n.d.). <https://indautor.gob.mx/>